

1501640-76.2020.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... substitutivo de recurso ordinário. Tráfico de entorpecentes e Corrupção Ativa. Alegada inversão na ordem de inquirição das testemunhas (art. 212 do CPP). Nulidade do processo. Inocorrência. Ausência de comprovação de prejuízo. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501640-76.2020.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501640-76.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2111990/2020 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 11288325 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 135/20/820 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 2111990 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 135/20/820 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 2111990 - DEL.INV.GER. LIMEIRA, 135/20/820 - DEL.INV.GER. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLOVIS NUNES CIQUEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de CLÓVIS NUNES CIQUEIRA como incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal.

Consta que em data indeterminada, mas alguns dias antes de 07 de maio de 2020, por volta das 10h, na Rua Vito Modesto Mastro Rosa, 474, Jardim São Luiz, o acusado recebeu e tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, 2,3kg de cabos e fios telefônicos, coisas que devia saber ser produto de crime, de propriedade da Telefonica Brasil S/A.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/02.

Boletim de Ocorrência em fls. 08/10.

Auto de Exibição e Apreensão de fl. 11.

Folha de Antecedentes e Certidões em fls. 43/49, 86/92, 93/95.

Denúncia recebida em fls. 73/74.

O réu foi citado (fl. 97) e apresentou Defesa Prévia às fls. 102/103.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 128/130, 166/168 e mídias).

O Ministério Público, em alegação final (fls. 169/175), pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, indicou que o acusado possui maus antecedentes, que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o semiaberto, com recomendável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Defesa do acusado apresentou alegações finais às fls. 185/189. Aduziu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu pela nulidade prevista nos artigos 563 e 564 do CPP, posto que a avaliação errônea, falta de fotografias do objeto apreendido e peças equivocadas juntadas resultam em prejuízo ao réu, impondo dificuldades à defesa.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, afasto a preliminar levantada pela Defesa. Apesar da alegação defensiva, não vislumbro prejuízo a defesa no caso vertente. E há que ser demonstrado prejuízo para o acolhimento da nulidade apontada. A esse respeito, confira-se:

"Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Receptação. Audiência de instrução.

Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP.

3. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. 4. Alegação que só interessa à parte

contrária. 5. Recurso não provido". (STF, RHC 111414, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-08-2012 PUBLIC 27-08-2012).

"RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - INQUIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 - NULIDADE MERAMENTE RELATIVA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO". (STF, RHC 111251 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. II - Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que "o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas" (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).

Precedentes. III - O acórdão ora questionado está em perfeita consonância com decisões de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV - Ordem denegada." (STF, HC 117102, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 12-08-2013 PUBLIC 13-08-2013).

"Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico de entorpecentes e Corrupção Ativa. Alegada inversão na ordem de inquirição das testemunhas (art. 212 do CPP). Nulidade do processo. Inocorrência. Ausência de comprovação de prejuízo. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "a inobservância da ordem de inquirição de

testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato" (HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que a nulidade foi arguida apenas em sede de apelação e não houve a devida demonstração de eventual prejuízo suportado pela acusada. Incidência da Súmula 523/STF ("No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual." (STF, HC 114789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014). "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Pelo que se tem nos autos, não foi vedado à defesa nem à acusação inquirir diretamente as testemunhas. O juiz de primeira instância apenas afirmou, com base na sua interpretação do art. 212 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 11.690/2008, que deveria inquirir primeiramente as testemunhas. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Recurso ao qual se nega provimento".(STF, RHC 113382, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 05-10-2012 PUBLIC 08-10-2012). (negritei)

No mérito, a pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11), Auto de Avaliação (fl. 12), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria foi igualmente comprovada. Vejamos:

O policial civil Advair Vasconcelos Velozo da Silva relatou que juntamente com um funcionário da concessionária Telefonica realizaram diligências em ferro-velhos quando foram identificados os produtos do caso, que possuíam características exclusivas da empresa.

O policial Jorge Luís Aparecido Afonso informou que acompanhou uma motocicleta na data dos fatos, que adentrou em uma residência. No imóvel, o condutor não foi localizado, somente a moto que perseguiu e outra, esta constatada como produto de roubo, estava com numeração suprimida e no local foi localizada uma placa, que constava como sendo uma moto produto de roubo. Em conversa com familiares que estavam no local, eles disseram que o condutor teria saído. Questionados sobre as peças, informaram que foi esse condutor que teria deixado as peças no local. Por fim, esclareceu que o local era uma residência e não comércio.

Isabella Beserra Ciqueira é filha do réu e alegou que o material não foi comprado, mas sim abandonado "como amostra" para ser descartado.

No mesmo sentido o depoimento da informante Adriana Rosimeire Martins Beserra Ciqueira, esposa do réu, bem como da testemunha de defesa Débora Prestes Rodrigues. Em Juízo, o acusado alegou que os cabos e fios foram deixados como amostra grátis em seu estabelecimento por um indivíduo que desconhece, inclusive seu cliente não compra mais o produto apreendido. Afirmou que a pessoa que levou os fios, por não ter demonstrado interesse na compra, acabou pedindo para destruir o objeto, "dar um fim". Não soube dizer quem era a pessoa que levou os produtos.

Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime em pauta.

O acusado alegou estar em posse dos produtos de origem ilícita, pois um indivíduo, que não especificou, deixou-os no local para descarte. Sequer solicitou documentos da propriedade do bem, questionou sua origem ou o porquê do descarte.

Além disso, por trabalhar em ferro-velho há anos, deveria saber e perceber os sinais identificadores da propriedade dos cabos e fios.

Inquestionável a presença da qualificadora do artigo 180, § 1º, do CP, haja vista que os fatos se deram no estabelecimento Clodrisa Metais.

Observo ainda que, apesar do valor do objeto, o prejuízo à empresa vítima foi de aproximadamente R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme documento de fl. 12, o que

em hipótese nenhuma pode ser considerado pequeno ou insignificante. Assim, inviável a aplicação do Princípio da Bagatela ao caso vertente:
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. VALOR DOS BENS NÃO CONSIDERADO ÍNFILO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. A prática do delito mediante o concurso de agentes demonstra maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 4. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. 5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 646.518/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) (negritou-se)

O conjunto probatório mostra-se coerente e robusto, razão pela qual a CONDENAÇÃO do acusado é medida de rigor.

Passo a aplicar a pena.

Observando-se os elementos norteadores previstos dos arts. 59, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, pois este possui maus antecedentes (Processos nº 1500199-94.2019.8.26.0320, 1509995-46.2018.8.26.0320 e 0014662-77.2003.8.26.0320). Fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, 03 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes de pena. Mantenho a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

O montante da pena-multa será calculado em seu mínimo legal, como determina o art. 49, § 1º, do CP.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO de cumprimento da pena privativa de liberdade, ante a presença de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º, CP.

O réu cumpre com os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, § 2º, final, CP, quais sejam: 1 - limitação de fim de semana (art. 48, CP) e 2 - prestação de serviço à comunidade (art. 46, CP) a ser definida pelo Juízo da Execução, ao longo de 03 anos e 06 meses, mediante 1.275 horas de atividades.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu CLÓVIS NUNES CIQUEIRA como incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, com substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, mediante 1.275 horas de atividades, sem prejuízo do pagamento de 11 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

O sentenciado poderá recorrer em liberdade, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas na forma da lei.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, Código de Processo Penal), uma vez que não houve pedido neste sentido, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Congruência.
P.I.C.

Limeira, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA